

An aerial photograph of an industrial complex, likely a water treatment plant, featuring several tall smokestacks emitting plumes of white steam or smoke. The facility includes various industrial buildings, storage tanks, and a network of pipes. In the foreground, a multi-lane road with several cars is visible, running parallel to the industrial site. The overall scene is captured in a slightly desaturated, vintage style.

# *Cartilha da* **ÁGUA BRANCA**



SPUrbanismo

## LEGISLAÇÃO

**LEI Nº 15.893 DE 7 DE NOVEMBRO DE 2013** - Estabelece novas diretrizes gerais, específicas e mecanismos para a implantação da Operação Urbana Consorciada Água Branca e define programa de intervenções para a área da Operação; revoga a Lei nº 11.774, de 18 de maio de 1995, e altera a redação do § 2º do art. 3º da Lei nº 15.056, de 8 de dezembro de 2009

**LEI Nº 17.561 DE 4 DE JUNHO DE 2021** - Altera disposições da Lei nº 15.893, de 7 de novembro de 2013, que estabelece diretrizes gerais, específicas e mecanismos para a implantação da Operação Urbana Consorciada Água Branca e define programa de intervenções para a área da operação, bem como substitui o Quadro III – Fatores de Equivalência de CEPAC anexo à citada lei

**DECRETO Nº 55.392 DE 12 DE AGOSTO DE 2014** - Regulamenta a Lei nº 15.893, de 7 de novembro de 2013, que estabelece novas diretrizes gerais, específicas e mecanismos para a implantação da Operação Urbana Consorciada da Água Branca

**DECRETO Nº 59.524 DE 8 DE JUNHO DE 2020** - Determina a transcrição dos melhoramentos viários instituídos pelo artigo 10 da Lei nº 15.893, de 7 de novembro de 2013, para as plantas que especifica

Esta Cartilha foi elaborada para contribuir no esclarecimento da aplicação da lei 17.893/22013 aos projetistas e investidores na área da Operação Urbana Consorciada Água Branca. Estão apresentados, de forma ilustrada, os benefícios e restrições que interferem na elaboração dos projetos e estudos de aproveitamento dos imóveis.

Esta Cartilha não se propõe a ser definitiva e imutável, uma vez que a aplicação do regramento estabelecido na lei da OUCAB acompanha a dinâmica urbana, interferindo e sendo interferido por ela. Apresentamos aqui a versão v.01, de janeiro de 2024, que poderá ser atualizada à medida das necessidades.

# ÍNDICE

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Conceito                                                           | 1  |
| Abrangência territorial                                            | 1  |
| Faixas Lineares de Adensamento                                     | 2  |
| Área Geral                                                         | 2  |
| Quadro III – Parâmetros urbanísticos                               | 3  |
| Recuo frontal                                                      | 4  |
| Cálculo da cota parte de terreno                                   | 5  |
| Cálculo da quota de garagem                                        | 5  |
| Dispositivo de retenção de águas pluviais (piscininhas)            | 5  |
| Arborização                                                        | 5  |
| Usos não residenciais nR2 e nR3                                    | 6  |
| Nível do pavimento térreo                                          | 6  |
| Áreas não computáveis                                              | 6  |
| Não se aplica                                                      | 8  |
| Estacionamento de veículos                                         | 8  |
| Subsolo                                                            | 9  |
| Certificado de Potencial Adicional de Construção - CEPAC           | 9  |
| Estoque de potencial adicional de construção                       | 10 |
| Disposições finais e transitórias                                  | 10 |
| Estoque por setor e uso e fator de equivalência                    | 11 |
| Regras relativas a subsetores específicos (subsetores A1, A2 e E2) | 12 |
| Adesão à OUCAB                                                     | 13 |
| Fluxograma de adesão                                               | 13 |
| Tabela de documentos – pessoa física                               | 14 |
| Tabela de documentos – pessoa jurídica                             | 15 |
| Anexo I - declaração                                               | 16 |
| Anexo II – carta de aplicação de CEPAC                             | 17 |
| Anexo III - Autorização de Aplicação de CEPAC de Terceiros         | 18 |

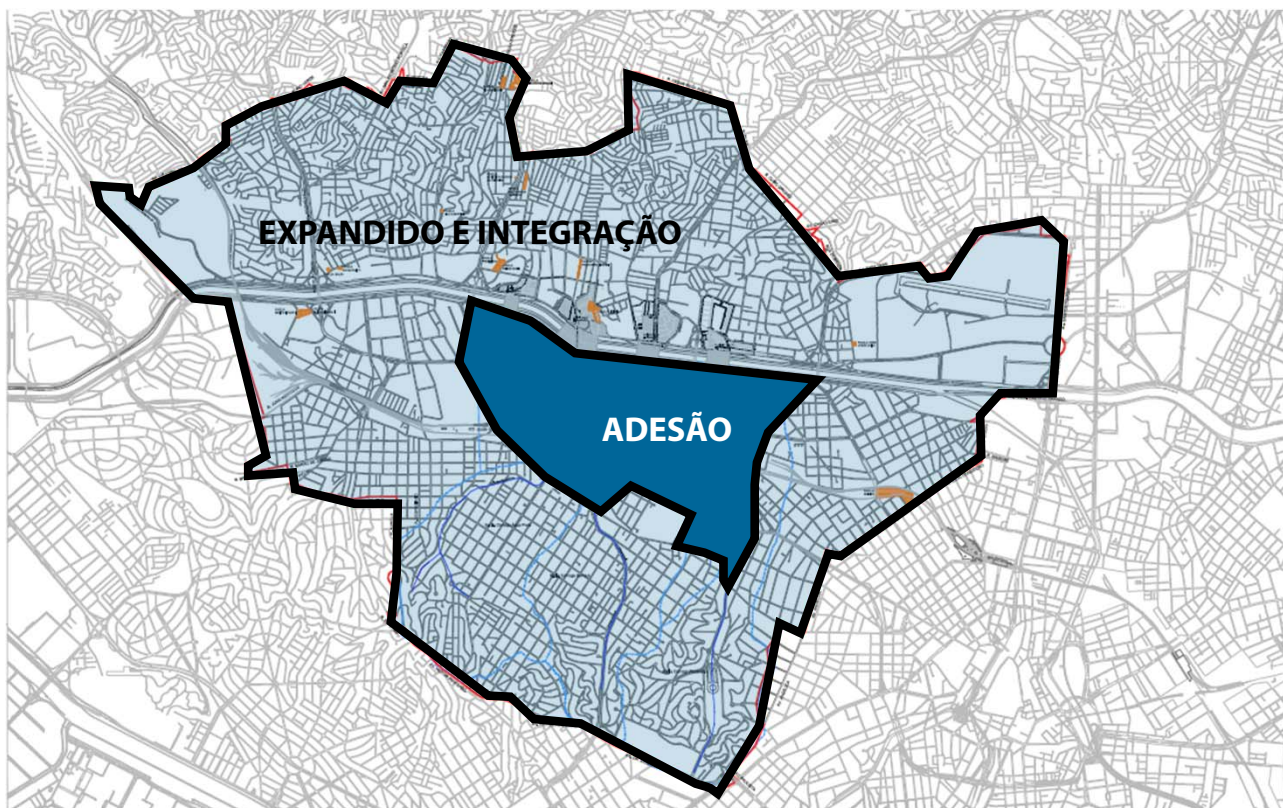


## CONCEITO (Art. 1º e 10.)

As regras de uso e ocupação do solo devem ser observadas em todos os pedidos de aprovação de construção ou reforma com área construída acima do coeficiente de aproveitamento um, aplicando-se, no que não confrontar com a lei da OUCAB, as demais normas urbanísticas: PDE, LPUOS e COE.

Os alinhamentos aprovados no Plano de Melhoramentos Públicos e os novos alinhamentos recuados 2m em relação aos atualmente existentes incidem **em todos os imóveis na área da OUCAB.**

## ABRANGENCIA TERRITORIAL (art. 2º)

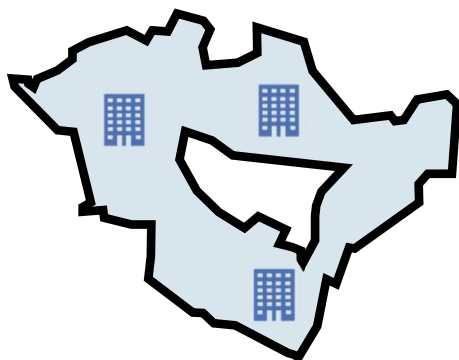


**PERÍMETRO DE ADESÃO:** Parâmetros de uso e ocupação do solo definidos na OUCAB



⇒ CA < ou = 1 ⇒ LPUOS

⇒ CA > 1 ⇒ OUCAB

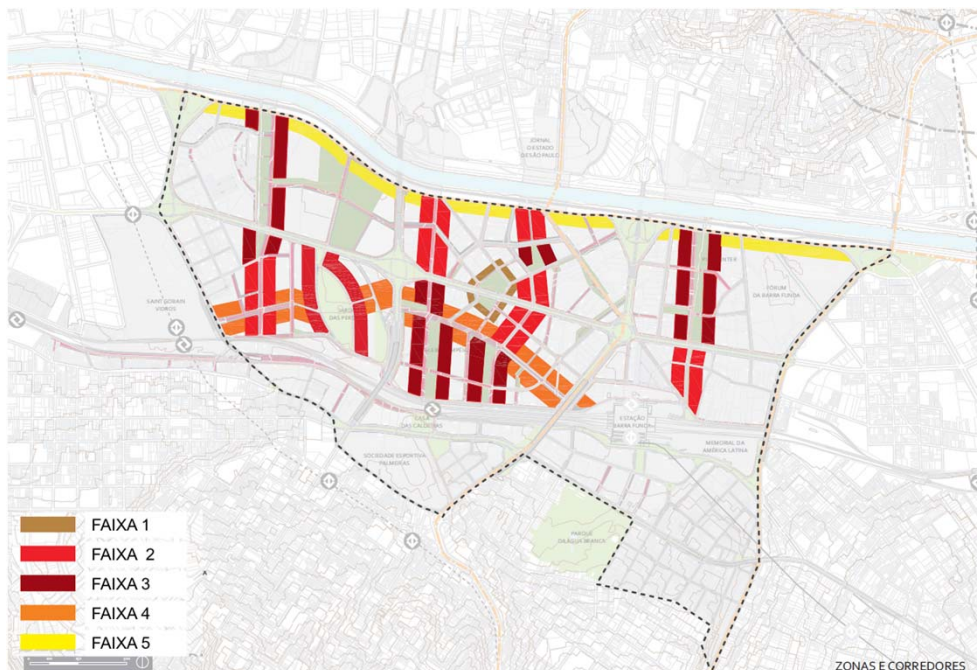


**PERÍMETRO EXPANDIDO E PERÍMETROS DE INTEGRAÇÃO:** Parâmetros de uso e ocupação do solo da Lei de Zoneamento



⇒ LPUOS



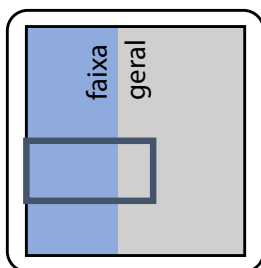


## FAIXAS LINEARES DE ADENSAMENTO (Art. 14)

Aplicam-se no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca, os parâmetros urbanísticos fixados no Quadro II, anexo à presente lei

Nos lotes confrontantes com os logradouros que definem as faixas graficamente representadas no Mapa IV prevalecem os parâmetros de uso e ocupação do solo das faixas lineares de adensamento até o limite da extensão da referida faixa.

Os lotes atingidos por mais de um corredor deverão observar as regras relativas a cada corredor na porção do lote por ele atingida, de acordo com a representação gráfica contida no Mapa VI

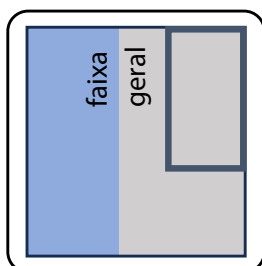


## ÁREA GERAL (Art. 14)

lotes e trechos de lotes não enquadados nas Faixas de Adensamento

Lotes ou trecho de lotes que, embora atingidos por uma dessas faixas, não confrontem com o logradouro que as define

é permitida a unificação de lotes voltados para o logradouro que define o corredor com outros lotes, ainda que não enquadrados no corredor



## QUADRO III – PARÂMETROS URBANÍSTICOS

|  | FAIXA   | LARGURA | GABARITO |               | CA<br>max | TO<br>max  | TP<br>mín  | QUOTA<br>TERRENO<br>máx | QUOTA<br>GARAGEM<br>máx |
|--|---------|---------|----------|---------------|-----------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|
|  |         |         | MÍN      | MÁX           |           |            |            |                         |                         |
|  | GERAL   | N.A.    | N.A.     | 80m           | 4         | 70%<br>(1) | 30%<br>(2) | 30m²                    | 32m²                    |
|  | FAIXA 1 | MAPA IV | 36m      | 80m           |           |            |            |                         |                         |
|  | FAIXA 2 |         | 9m       | Sem<br>limite |           |            |            |                         |                         |
|  | FAIXA 3 |         |          |               |           |            |            |                         |                         |
|  | FAIXA 4 |         |          |               |           |            |            |                         |                         |
|  | FAIXA 5 |         |          |               |           |            |            |                         |                         |

|  | FAIXA   | RECUOS    |                 |                      |            |                  |                   | OCUPAÇÃO<br>INCENTIVA<br>DA TERREO<br>(FACHADA<br>ATIVA) |
|--|---------|-----------|-----------------|----------------------|------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
|  |         | FRENTE    |                 |                      |            | LATERAL e FUNDOS |                   |                                                          |
|  |         | SUBSOLO   | h < ou =<br>15m | 15 < h <<br>ou = 51m | H ><br>51m | h < ou =<br>15m  | H > 15m           |                                                          |
|  | GERAL   | N.A (10). | Não exigido     | mín 5m               |            | (7)              | conforme<br>LPUOS | Não exigida                                              |
|  | FAIXA 1 |           | (3)             |                      |            |                  |                   | (8)                                                      |
|  | FAIXA 2 |           | (4)             | mín 5m               | mín 15m    |                  |                   |                                                          |
|  | FAIXA 3 |           |                 | Não exigido          |            |                  |                   |                                                          |
|  | FAIXA 4 |           | (5)             | mín 5m               | mín 10m    |                  |                   | (9)                                                      |
|  | FAIXA 5 | Mín 25m   | Mín 25m (6)     | N.A.                 | N.A.       |                  |                   |                                                          |

1. Aumento da TO até 85% mediante a implantação de reservatório de contenção de águas pluviais (piscininhas), constante do art. 17
2. Redução da TP em até 15% mediante a implantação de reservatório de contenção de águas pluviais (piscininhas), constante do art. 17
3. Construção obrigatória em 100% da extensão da testada do lote voltada para o logradouro que define a faixa;
4. Construção obrigatória em 50% da extensão da testada do lote voltada para o logradouro que define a faixa;
5. Construção obrigatória em 70% da extensão da testada do lote voltada para o logradouro que define a faixa;
6. Taxa de permeabilidade de 80% na faixa do recuo de frente
7. Não exigido para os volumes contidos na faixa de 15m a partir do alinhamento; além dessa faixa aplicam-se os recuos da LPUOS
8. Obrigatória no mínimo em 50% da fachadas contidas nas faixas, com acesso direto para os logradouros, ocupadas com nR, com acesso direto e abertura para logradouro ou fruição pública (art. 28)
9. Obrigatória no mínimo em 70% da fachadas contidas nas faixas, com acesso direto para os logradouros, ocupadas com nR, com acesso direto e abertura para logradouro ou fruição pública (art. 28)
10. não se aplicam as regras de recuo frontal de subsolo desde que sejam respeitados os novos alinhamentos previstos.

# RECUO FRONTAL

GABARITO

Sem limite

80m

51m

15m

térreo  
subsolo

ÁREA  
GERAL

FAIXA 1

FAIXA 2

FAIXA 3

FAIXA 4

FAIXA 5

36m

GABARITO  
MÍNIMO

9m

5m

10m

5m

5m

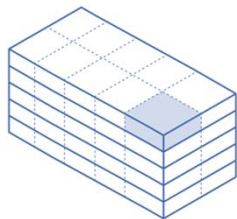
80% DE ÁREA  
PERMEÁVEL NO  
RECUO

| GABARITO MÁXIMO  | ÁREA GERAL  | FAIXA 1                                           | FAIXA 2                                          | FAIXA 3                                          | FAIXA 4   | FAIXA 5       |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|
| H até 15m        | Não exigido | Construção obrigatória em 100% da testada do lote | Construção obrigatória em 50% da testada do lote | Construção obrigatória em 70% da testada do lote | Mín = 25m |               |
| H entre 15 e 51m | Mín = 5m    |                                                   | Mín = 5m                                         | Não exigido                                      | Mín = 5m  | NÃO SE APLICA |
| H maior que 51m  | Mín = 5m    |                                                   | Mín = 15m                                        |                                                  | Mín = 10m |               |
| GABARITO MÍNIMO  | Não exigido | 36m                                               | 9m                                               | 9m                                               | 9m        | 9m            |



## CÁLCULO DA COTA PARTE DE TERRENO – uso R e misto (Art. 15)

$QT = (AT / N) \times (ACR / ACT)$ , onde



QT = Quota de terreno

AT = Área do terreno

N = Número de unidades residenciais

ACR = Área computável residencial

ACT = Área computável total.

## CÁLCULO DA QUOTA DE GARAGEM MÁXIMA (art. 16)



$QG = (AG / N)$ , onde

QG = Quota de garagem = 32

AG = Soma das áreas destinadas a carga e descarga, circulação, manobra e estacionamento de veículos

N = Número total de vagas de estacionamento, não considerados como vagas de estacionamento os espaços destinados a carga e descarga

## DISPOSITIVOS DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS – piscininhas (Art. 17)

redução da taxa de permeabilidade para até 15%, desde que implantadas em lotes com área de terreno superior a 500m<sup>2</sup> e dotadas de dispositivos de retenção de águas pluviais:

### VOLUME:

$V = (C + 0,8 \times T) \times P \times A$ , onde:

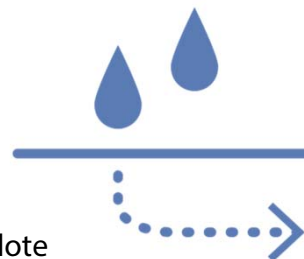
V = volume retido, em metros cúbicos

C = coeficiente de escoamento superficial

T = taxa de impermeabilização efetiva do lote

P = precipitação intensa de duração de uma hora

A = área do lote (m<sup>2</sup>).



terreno superior a 500m<sup>2</sup> e inferior a 1500m<sup>2</sup>: "C" = 0,15 e "P" = 0,060,

terreno igual ou superior a 1.500m<sup>2</sup>: "C" = 0,19 e "P" = 0,075

## ARBORIZAÇÃO (art. 18)

As áreas permeáveis internas aos lotes deverão ser ajardinadas na proporção mínima de um espécime arbóreo para cada 25m<sup>2</sup> de área permeável, podendo ser divididas de tal forma que uma delas seja igual ou superior a 7,5% da área total do lote e que seja possível, em qualquer dessas áreas, projetar um círculo com diâmetro de 2,5m



## USOS NÃO RESIDENCIAIS nR2 e nR3

(art. 19, 20 e 21)

Será admitida a instalação em vias cuja largura total seja igual ou superior a 16m, sendo:

- ✓ acesso de pedestres por qualquer via, independente de sua largura;
- ✓ acesso de veículos por qualquer via com largura igual ou maior que 16m

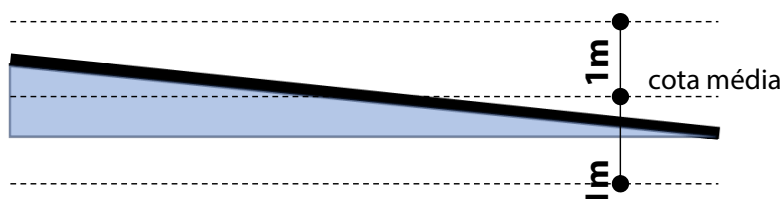


**usos não residenciais - nR3**, que se utilizarem do potencial adicional de construção:

- ✓ somente poderão instalar-se nos lotes contidos nas faixas lineares de adensamento
- ✓ número mínimo de vagas de estacionamento e a necessidade e o dimensionamento de área de embarque e desembarque e de pátios de carga e descarga serão definidos pelo órgão oficial de trânsito

## NÍVEL DO PAVIMENTO TÉRREO (art. 22)

- no máximo, 1m acima ou abaixo da cota média das testadas do lote, Independentemente das características físicas ou topográficas do lote
- Para terrenos onde as variações de cota da testada superar dois metros, o nível de pavimento térreo poderá ser fixado em qualquer cota entre a máxima e a mínima



## ÁREAS NÃO COMPUTÁVEIS

### ÁREAS COMUNS DE CIRCULAÇÃO

#### Art.25

I - as áreas comuns de circulação até o limite de 20% da área construída computável de cada pavimento tipo, nos seguintes casos:

- empreendimentos residenciais** em que no mínimo 40% da área construída computável correspondam a unidades habitacionais incentivadas;
- empreendimentos de uso misto** em que no mínimo 40% da área construída computável sejam destinados a uso residencial e no mínimo 20% da área construída computável sejam destinados a unidades habitacionais incentivadas;
- empreendimentos de uso não residencial destinados a **hotéis**, admitida a instalação, no pavimento térreo, de subcategorias usos não residenciais compatíveis - nR1 e usos não residenciais toleráveis - nR2, nos termos da Lei nº 13.885, de 2004, e sua regulamentação;

#### Art.25

II - as áreas comuns de circulação, até os limites percentuais fixados no Quadro V, anexo à presente lei, incidentes sobre a área construída computável de cada pavimento tipo, nos seguintes casos:

- empreendimentos residenciais** não enquadrados na alínea "a" do inciso I deste artigo;
- empreendimentos de uso misto** não enquadrados na alínea "b" do inciso I deste artigo, desde que tenham no mínimo 40% de sua área destinados ao uso residencial;

## ÁREA nR DA FACHADA ATIVA

**Art.25** III - as áreas destinadas aos usos classificados nas subcategorias usos não residenciais compatíveis - nR1 ou usos não residenciais toleráveis - nR2, nos termos da Lei nº 13.885, de 2004, e sua regulamentação, **até o limite de 50% da área do lote**, situadas no pavimento térreo, com acesso direto e abertura para logradouros

## BALCÕES E TERRAÇOS ABERTOS

**Art.25** IV - as saliências correspondentes aos balcões e terraços abertos, sem caixilho, até o limite de **5% da área do lote, por pavimento**;

## ÁREAS LIVRES e ÁREA DE LAZER

**Art.25** V - as áreas de no máximo **dois pavimentos** por edificação, quando desembaraçadas de qualquer vedação a não ser a das caixas de escadas, elevadores e controle de acesso, limitadas a 30% da área do pavimento;

**Art.25** VI - nos empreendimentos enquadrados na categoria de **uso R2v ou de uso misto**, as áreas comuns de quaisquer pavimentos destinadas ao lazer, desde que a soma total dessas áreas corresponda no máximo a 50% da área do lote.

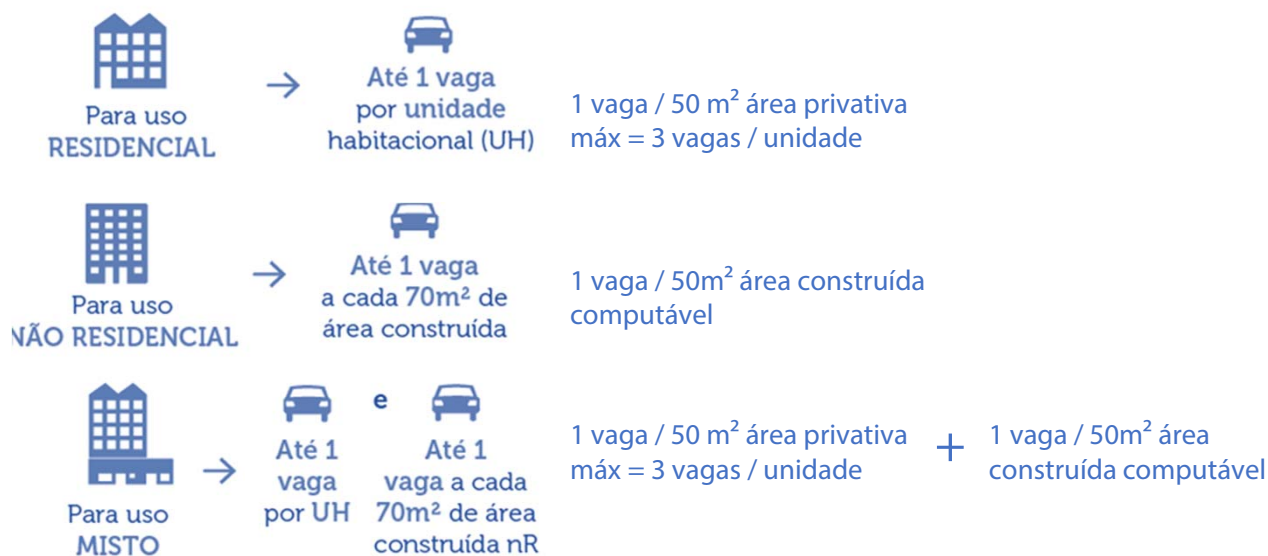
## VAGAS

**Art. 26** Serão consideradas não computáveis as áreas cobertas, em qualquer pavimento, destinadas a carga e descarga, circulação, manobra e estacionamento de veículos, desde que o número de vagas de garagem observe os seguintes limites:

I - nos **empreendimentos residenciais**: 1 vaga de estacionamento para cada 50m<sup>2</sup> de área privativa limitada a um total de até 3 vagas de estacionamento por unidade habitacional;

II - nos **empreendimentos não residenciais**: 1 vaga de estacionamento para cada 50m<sup>2</sup> de área construída computável, desprezadas as frações;

III - nos **empreendimentos de uso misto**: 1 vaga de estacionamento para cada 50m<sup>2</sup> de área privativa limitada a um total de até 3 vagas de estacionamento por unidade habitacional e 1 vaga de estacionamento para cada 50m<sup>2</sup> de área construída computável destinada a uso não residencial, desprezadas as frações.



NOTA 1 - QUADRO V – Benefício por redução de quota de terreno

| QUOTA DE TERRENO                                   | LIMITE DE BENEFÍCIO |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Acima de 25m <sup>2</sup> por unidade habitacional | 0%                  |
| Acima de 20% e até 25% por unidade habitacional    | 10%                 |
| Até 20% por unidade habitacional                   | 20%                 |

## NÃO SE APLICA

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 31</b> | as regras de recuo frontal de subsolo, previstas na legislação de uso e ocupação do solo, desde que sejam respeitados os novos alinhamentos previstos nesta lei.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Art. 32</b> | as regras de aeração aos volumes de edificação com até 15m de altura, contidos na faixa de 15m medida a partir do alinhamento predial                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Art. 36</b> | No perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca não se aplicam:<br><br>I - os incentivos para construção de edifícios residenciais que, mediante a redução da taxa de ocupação, aumentem o coeficiente de aproveitamento básico;<br><br>II - as regras referentes a áreas não computáveis contidas na LPUOS;<br><br>III - REVOGADO;<br><br>IV - as regras sobre balcão e terraço aberto, sem caixilho, contidas na COE. |

## LIMITAÇÕES

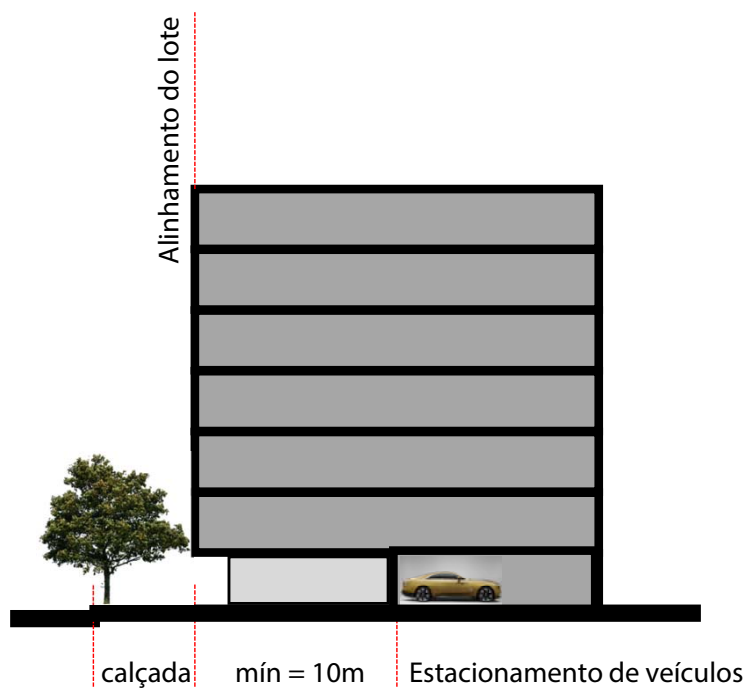
### ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS (art. 33 e 34)

É vedada:

I - a utilização das áreas livres do recuo frontal, situadas no pavimento térreo, para estacionamento de veículos;

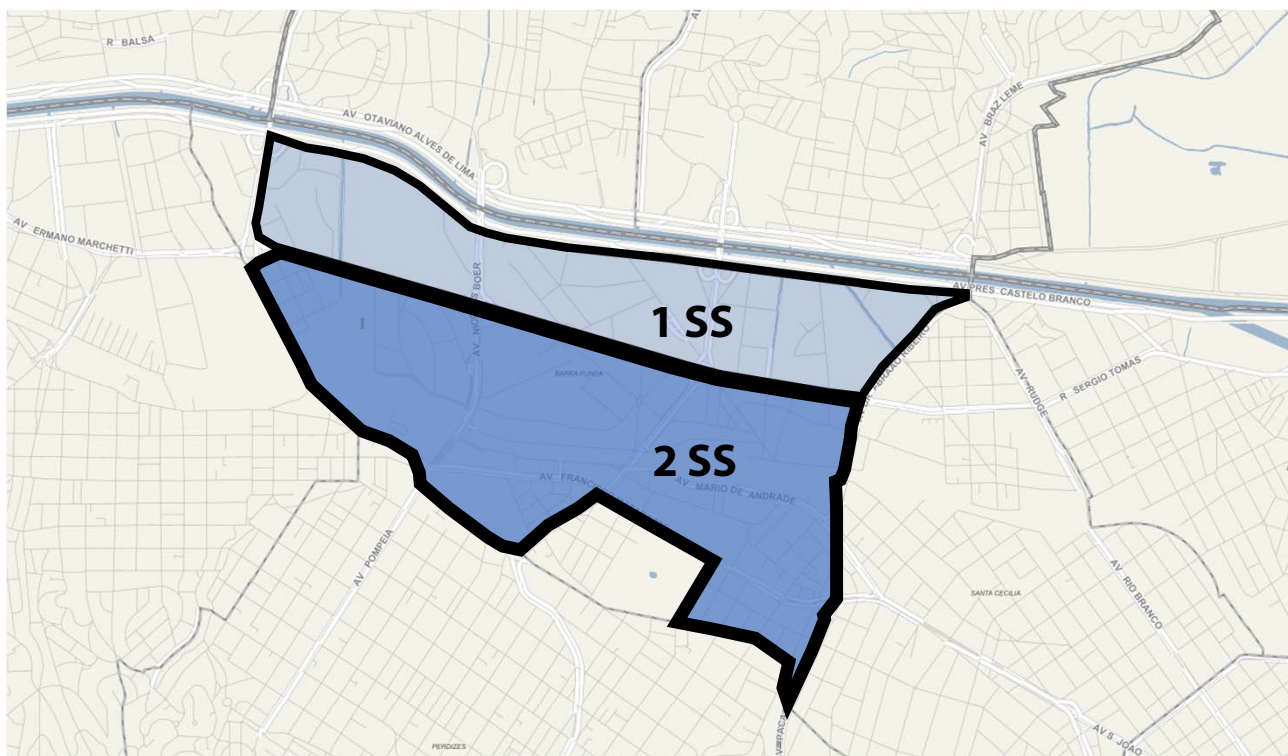
II - a utilização total ou parcial das áreas de comércio e serviços de âmbito local de que trata o inciso III do art. 25 desta lei para estacionamento de veículos;

III – fazer interface com o logradouro lindeiro, devendo ser observado recuo mínimo de 10m em relação ao alinhamento predial.



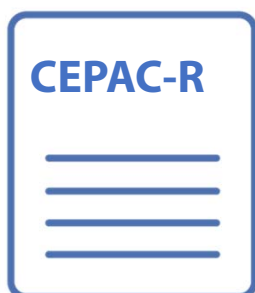
## SUBSOLO (Art. 37)

- ✓ é permitida a construção de apenas **um subsolo**, com altura livre máxima de 3m, excetuados desta restrição os dispositivos de retenção de águas pluviais;
- ✓ Poderá ser admitido um **segundo subsolo** nos Setores B, C, D, H e I e nos subsetores F2 e E2
- ✓ vedado, a qualquer tempo, qualquer movimentação do lençol freático ou bombeamento de águas do subsolo



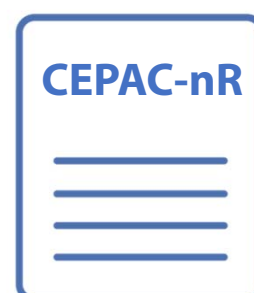
## Certificado de Potencial Adicional de Construção - CEPAC

Título mobiliário comercializado em Bolsa de Valores ou Mercado de Balcão Organizado, utilizado para pagamento pelo potencial adicional de construção;



CEPAC Residencial - CEPAC-R - é a classe de CEPAC utilizada para pagamento pelo potencial adicional de construção para o uso residencial;

CEPAC Não Residencial - CEPAC-nR - é a classe de CEPAC utilizada para pagamento pelo potencial adicional de construção para os usos não residenciais;





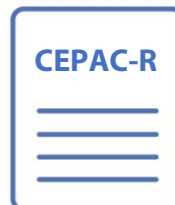
## ESTOQUE DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO (Art. 39)

### Uso RESIDENCIAL



= 1.350.000 m<sup>2</sup>

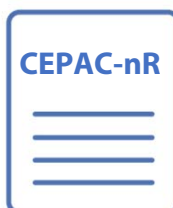
mín 675.000 m<sup>2</sup>  
unidades incentivadas  
máx 675.000 m<sup>2</sup>  
demais unidades



### Uso NÃO RESIDENCIAL

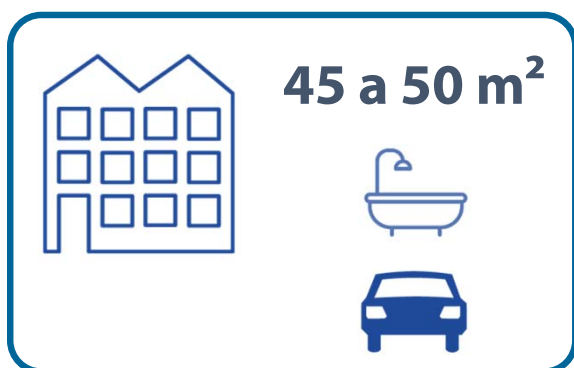


= 500.000 m<sup>2</sup>



Total = 1.850.000 m<sup>2</sup>

Art. 5º, IX - **UNIDADE HABITACIONAL INCENTIVADA** é a unidade habitacional com área privativa mínima de 45m<sup>2</sup> e máxima de 50m<sup>2</sup> dotada, no máximo, de um sanitário e de uma vaga de estacionamento;



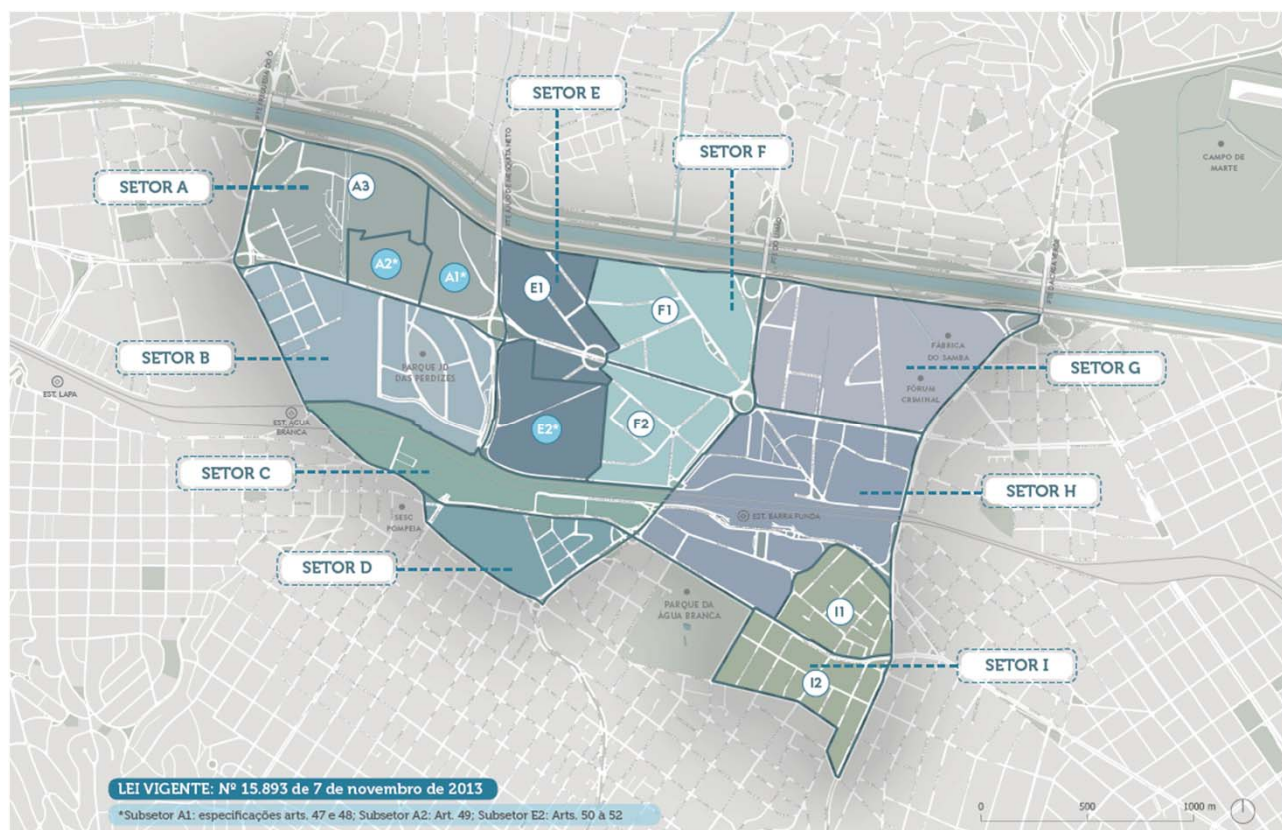
## DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 63. Se houver divergência entre o perímetro delimitado graficamente nas plantas integrantes desta lei e seus respectivos textos descritivos, prevalecerá a descrição textual.

Parágrafo único. A caracterização das faixas lineares de adensamento seguirá a representação gráfica do Mapa VI, anexo à presente lei, observadas as regras do art. 14 desta lei

**ESTOQUE POR SETOR E USO em m<sup>2</sup>** (Quadro IV)  
**FATOR DE EQUIVALÊNCIA** (Anexo único da lei 17.561/2021)

| SETOR/SUBSETOR | ESTOQUE TOTAL    |                |                  | 1 CEPAC EQUIVALE A  |
|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
|                | R                | nR             | TOTAL            |                     |
| <b>A1</b>      | 0                | 0              | 0                | NÃO SE APLICA       |
| <b>A2</b>      | 0                | 0              | 0                | NÃO SE APLICA       |
| <b>A3</b>      | 90.000           | 55.000         | 145.000          | 1,00 m <sup>2</sup> |
| <b>B</b>       | 300.000          | 110.000        | 410.000          | 1,00 m <sup>2</sup> |
| <b>C</b>       | 20.000           | 0              | 20.000           | 0,60 m <sup>2</sup> |
| <b>D</b>       | 0                | 0              | 0                | NÃO SE APLICA       |
| <b>E1</b>      | 50.000           | 50.000         | 100.000          | 1,00 m <sup>2</sup> |
| <b>E2</b>      | 220.000          | 80.000         | 300.000          | 1,00 m <sup>2</sup> |
| <b>F1</b>      | 60.000           | 40.000         | 100.000          | 1,00 m <sup>2</sup> |
| <b>F2</b>      | 200.000          | 30.000         | 230.000          | 1,00 m <sup>2</sup> |
| <b>G</b>       | 175.000          | 50.000         | 225.000          | 1,00 m <sup>2</sup> |
| <b>H</b>       | 165.000          | 85.000         | 250.000          | 0,60 m <sup>2</sup> |
| <b>I1</b>      | 70.000           | 0              | 70.000           | 0,40 m <sup>2</sup> |
| <b>I2</b>      | 0                | 0              | 0                | NÃO SE APLICA       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.350.000</b> | <b>500.000</b> | <b>1.850.000</b> | -                   |



# REGRAS RELATIVAS A SUBSETORES ESPECÍFICOS

## Subsetor A1 e A2 (Art. 47 a 49)



Plano específico de reurbanização, com a provisão de 728 unidades habitacionais de interesse social (1ª etapa), a implantação de usos institucionais voltados para a Saúde através da construção de um Território CEU Educativo, Cultural, Esportivo e Múltiplos Usos e de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e um grande parque voltado para o rio Tietê

## Subsetor E2 (Art. 49 a 52)



Subsetor E2 deverá ser objeto de loteamento, observadas as normas comuns referentes ao parcelamento do solo, com a destinação de áreas públicas.

- ✓ o sistema viário e as áreas verdes e institucionais observarão o Plano Urbanístico constante do Mapa V
- ✓ Não se aplica ao Subsetor E2 o incentivo à doação de terreno para implantação de melhoramento público previsto no art. 29

# ADESÃO à OUCAB

Os proprietários de terrenos deverão protocolar na SP-Urbanismo o pedido de obtenção de Certidão de Pagamento de Outorga Onerosa em CEPAC. O pedido de Certidão de Pagamento de Outorga Onerosa em CEPAC não depende da existência prévia de qualquer pedido de licenciamento edilício.

Os pedidos deverão ser acompanhados dos documentos identificados nos quadros;

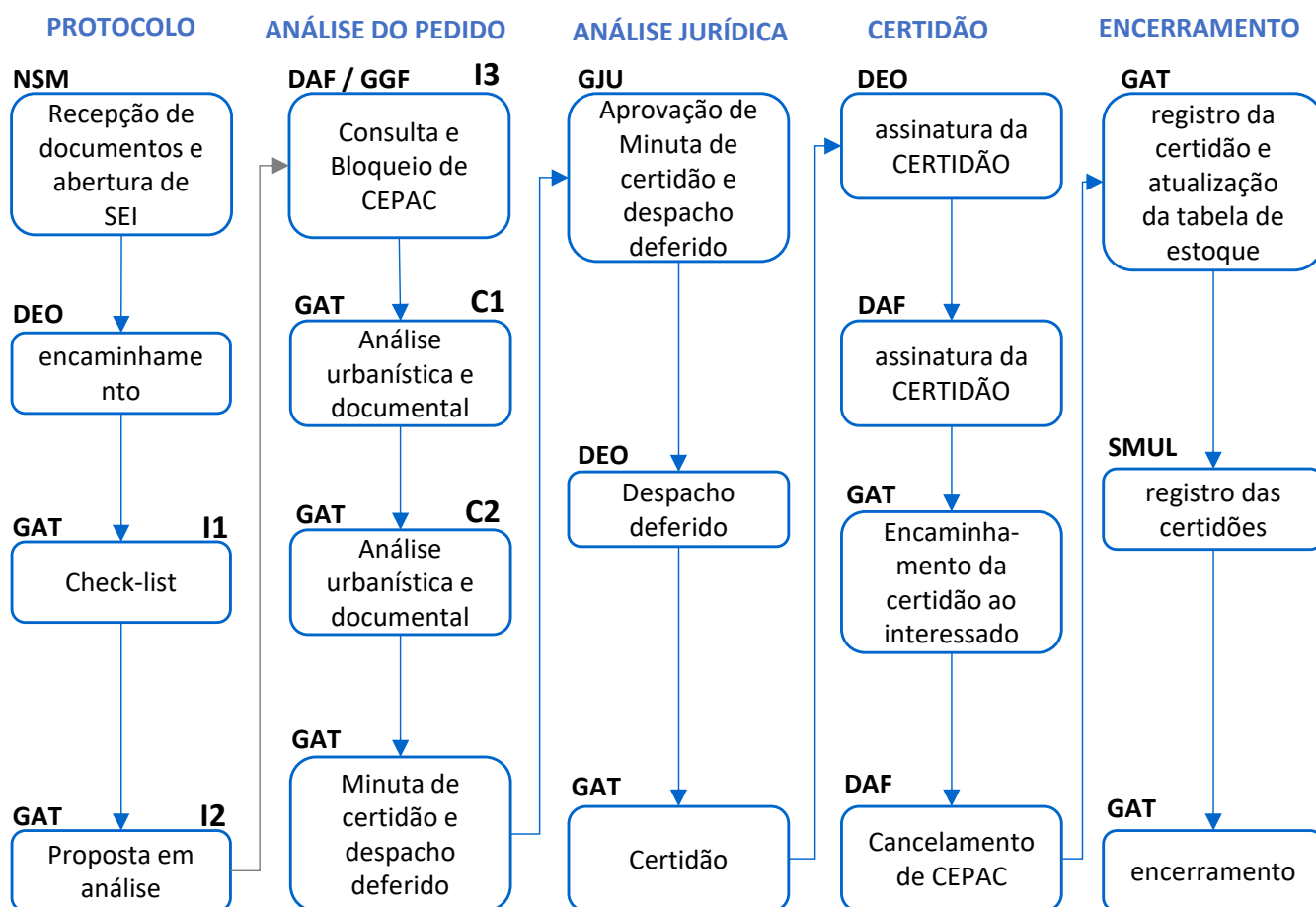
TABELA DE DOCUMENTOS - Pessoa Física ou Pessoa Jurídica

ANEXO I – Declaração

ANEXO II - Carta de Aplicação de CEPAC

ANEXO III - Autorização de Aplicação de CEPAC de Terceiros (se houver)

## FLUXOGRAMA DE ADESÃO



I1 – indeferimento pela não apresentação de documento

I2 – indeferimento pela ausência de estoque

I3 – indeferimento pela ausência de CEPAC

C1 – 1º comunique-se – 30 dias

C2 – 2º comunique-se – 10 dias

# TABELA DE DOCUMENTOS - PESSOA FÍSICA

| DOCUMENTO                                                         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requerimento Inicial</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nome/ Razão Social do proprietário: (dos terrenos)</li> <li>CNPJ/CPF: (dos proprietários dos terrenos)</li> <li>Endereço: (do imóvel objeto de vinculação)</li> <li>Número dos contribuintes:</li> <li>Operação Urbana Consorciada Água Branca</li> <li>Setor (Exemplo: I1)</li> <li>Número da matrícula</li> <li>Área do imóvel na matrícula:</li> <li>Área do imóvel no levantamento topográfico:</li> <li>Uso: (Residencial / Não Residencial / misto).</li> <li>Quantidade de CEPAC a ser vinculada: (CEPAC-R e/ou CEPAC-nR)</li> <li>Legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo aplicável ao caso</li> <li>Quando houver, número do processo administrativo de licenciamento em andamento</li> </ul> <p>Documento assinado pelo proponente com firma reconhecida ou assinatura digital</p> |
| <b>Matrícula(s) do(s) Imóvel(is)</b>                              | Certidão de matrícula/transcrição atualizada do imóvel, expedida há, no máximo, 30 dias da data do protocolamento do pedido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Termo De Compromisso de Compra e Venda, se houver</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Procuração específica, se houver</b>                           | procuração, público ou particular, com firma reconhecida do(s) outorgante(s), poderes específicos para a solicitação de emissão de Certidão de Pagamento de Outorga Onerosa em CEPAC e identificação do imóvel objeto do pedido por endereço, número do contribuinte e matrícula ou transcrição. cópia do documento de identificação do(s) outorgante e outorgado(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Declaração – ANEXO 1</b>                                       | <p>conforme modelo anexo considerar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>duas casas decimais para área do terreno, para área da construção adicional, para área de terreno doada para melhoramento viário;</li> <li>quatro casas decimais para coeficiente de aproveitamento do projeto</li> <li>número inteiro para a quantidade total de CEPAC</li> </ul> <p>assinatura com firma reconhecida ou assinatura digital, pelo proponente ou representante legal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Carta de aplicação de CEPAC – ANEXO II</b>                     | <p>conforme modelo anexo</p> <p>assinatura com firma reconhecida ou assinatura digital, pelo proponente ou representante legal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Autorização de Aplicação de CEPAC de Terceiros – ANEXO III</b> | <p>conforme modelo anexo</p> <p>assinatura com firma reconhecida ou assinatura digital, pelo proprietário(s) de CEPAC ou representante legal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tabela Resumo de áreas</b>                                     | Quadro contendo nº do contribuinte (IPTU), nº matrícula, área do terreno real, área de terreno na matrícula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Levantamento topográfico</b>                                   | <p>informações de todos os lotes (área real, área de escritura, números de IPTU de todos os lotes), confrontações com vias, área atingida por melhoramento público ou novo alinhamento.</p> <p>Documento assinado por profissional legalmente habilitado com a apresentação da correspondente ART</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Termo de Responsabilidade Técnica - ART, RRT, CRT, etc</b>     | Documento válido, especificando o serviço de levantamento topográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Croquis da quadra fiscal</b>                                   | Extraído do GEOSAMPA, com a identificação dos lotes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Documentos de identificação</b>                                | <p>Proponente(s) (proprietário do terreno)</p> <p>Representante legal, se houver</p> <p>Proprietário(s) do CEPAC</p> <p>Outorgantes e outorgados, no caso de procuração</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



# TABELA DE DOCUMENTOS - PESSOA JURÍDICA

| DOCUMENTO                                                         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requerimento Inicial</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nome/ Razão Social do proprietário: (dos terrenos)</li> <li>CNPJ/CPF: (dos proprietários dos terrenos)</li> <li>Endereço: (do imóvel objeto de vinculação)</li> <li>Número dos contribuintes:</li> <li>Operação Urbana Consorciada Água Branca</li> <li>Setor (Exemplo: I1)</li> <li>Número da matrícula</li> <li>Área do imóvel na matrícula:</li> <li>Área do imóvel no levantamento topográfico:</li> <li>Uso: (Residencial / Não Residencial / misto).</li> <li>Quantidade de CEPAC a ser vinculada: (CEPAC-R e/ou CEPAC-nR)</li> <li>Legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo aplicável ao caso</li> <li>Quando houver, Número do processo administrativo de licenciamento em andamento</li> </ul> <p>Documento assinado pelo proponente com firma reconhecida ou assinatura digital</p> |
| <b>Matrícula(s) do(s) Imóvel(is)</b>                              | Certidão de matrícula/transcrição atualizada do imóvel, expedida há, no máximo, 30 dias da data do protocolamento do pedido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Termo De Compromisso de Compra e Venda, se houver</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Contrato Social E Assembleia de Eleição da Diretoria</b>       | Da(s) empresa(s) proponente – proprietária(s) do terreno<br>Da(s) empresa(s) proprietária(s) do CEPAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Procuração específica, se houver</b>                           | procuração, público ou particular, com firma reconhecida do(s) outorgante(s), poderes específicos para a solicitação de emissão de Certidão de Pagamento de Outorga Onerosa em CEPAC e identificação do imóvel objeto do pedido por endereço, número do contribuinte e matrícula ou transcrição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                   | cópia do documento de identificação do(s) outorgante e outorgado(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Carta modelo – ANEXO 1</b>                                     | conforme modelo anexo<br>considerar: <ul style="list-style-type: none"> <li>duas casas decimais para área do terreno, para área da construção adicional, para área de terreno doada para melhoramento viário;</li> <li>quatro casas decimais para coeficiente de aproveitamento do projeto</li> <li>número inteiro para a quantidade total de CEPAC</li> </ul> <p>assinatura com firma reconhecida ou assinatura digital, pelo proponente ou representante legal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Carta de aplicação de CEPAC – ANEXO II</b>                     | conforme modelo anexo<br>assinatura com firma reconhecida ou assinatura digital, pelo proponente ou representante legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Autorização de Aplicação de CEPAC de Terceiros – ANEXO III</b> | conforme modelo anexo<br>assinatura com firma reconhecida ou assinatura digital, pelo proprietário(s) de CEPAC ou representante legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tabela Resumo de áreas</b>                                     | Quadro contendo nº do contribuinte (IPTU), nº matrícula, área do terreno real, área de terreno na matrícula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Levantamento topográfico</b>                                   | informações de todos os lotes (área real, área de escritura, números de IPTU de todos os lotes), confrontações com vias, área atingida por melhoramento público ou novo alinhamento.<br>Documento assinado por profissional legalmente habilitado com a apresentação da correspondente ART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Termo de Responsabilidade Técnica - ART, RRT, CRT, etc</b>     | Documento válido, especificando o serviço de levantamento topográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Croquis da quadra fiscal</b>                                   | Extraído do GEOSAMPA, com a identificação dos lotes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Documentos de identificação</b>                                | Proponente(s) (proprietário do terreno)<br>Proprietário(s) do CEPAC<br>Representante(s) legal(is), se houver<br>Outorgantes e outorgados, no caso de procuração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# ANEXO I

## OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA

### DECLARAÇÃO

Nome ou Razão Social:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Nº dos Contribuintes:

Nº das Matrículas:

Setor da Operação Urbana:

Solicitação: Área Adicional de Construção

Uso: (R, nR ou misto)

Vem, pela presente, declarar que opta pelo disposto na Lei nº 15.893, de 07 de novembro de 2013, cuja previsão de outorga onerosa em CEPAC foi calculada conforme abaixo segue:

#### **CÁLCULO DA QUANTIDADE DE CEPAC:**

(no caso de uso misto o cálculo deverá ser feito separadamente, mesmo estando em um único edifício)

I - Cálculo da área construída computável adicional

$ACA = (Ato \times Cproj) - (Ato \times CB)$

ACA não onerosa = área da fruição pública (art. 28 da lei 15.893/2013)

ACA onerosa = ACA – ACA não onerosa

II - Cálculo da quantidade necessária de CEPAC para construção adicional:

$Q = ACA \text{ onerosa} / Fe$

III – ACA solicitada:

ACA UI =

ACA R =

ACA nR =

Onde: ACA = Área construída computável adicional

ACA não onerosa = Área construída computável adicional gratuita correspondente 100% da área de fruição pública (art. 28 da lei 15.893/2013)

ACA onerosa = Área construída computável adicional obtida mediante o pagamento de contrapartida em CEPAC

Ato = Área do terreno anterior à doação para melhoramentos viários e novos alinhamentos previstos na Lei nº 15.893/2013

Cproj = Coeficiente de Aproveitamento da solicitação

CB = coeficiente de aproveitamento básico do LPUOS

Q = Quantidade de CEPAC a serem apresentados

Fe = Fator de equivalência em CEPAC (ver Quadro III anexo à lei 15.893/13)

São Paulo, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Assinatura do proponente ou procurador com firma reconhecida

**ANEXO II**  
**OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA**  
**Carta de Aplicação de CEPAC**

À

São Paulo Urbanismo - SP-Urbanismo

Referente: Operação Urbana Consorciada Água Branca

Processo: 0000.0000/000000-0

Solicitamos a aplicação de XX CEPAC de propriedade da Empresa XXXXX, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0000-00, atualmente custodiados pelo Banco do Brasil, para aquisição de Área de Construção Adicional em imóvel(is) situado(s) na Operação Urbana Consorciada Água Branca, contribuintes n.º XXXX, matrículas n.º XXXXX do XX Cartório de Registro de Imóveis, de nossa propriedade.

Tais CEPAC serão destinados à emissão de Certidão de Pagamento de Outorga Onerosa em CEPAC para atender às exigências da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL na emissão de Alvará de Aprovação ou Alvará de Aprovação e Execução ou Alvará de Execução.

São Paulo, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Assinatura do proponente ou procurador legal, com firma reconhecida ou assinatura digital

CNPJ Nº

# **ANEXO III**

## **OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA**

### **Autorização de Aplicação de CEPAC de Terceiros**

Nome da empresa proprietária dos CEPAC), sociedade inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0000-00, com sede em (endereço com rua, número, cidade e estado), neste ato representada por seu representante legal, Sr.(a.) (nome do representante legal, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, residente à (endereço com rua, número, cidade e estado), disponibiliza (quantidade de CEPAC) de sua propriedade à(s) empresa(s) (nome da empresa interessada, em nome da qual está o Processo Administrativo de participação na Operação Urbana Consorciada Água Branca), inscrita(s) no CNPJ nº(s) 00.000.000/0000-00, com sede na rua (endereço com rua, número, cidade e estado), neste ato representada por seu representante legal (nome do representante legal, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF).

Os Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC acima referidos correspondem à contrapartida pela aquisição dos benefícios da OUCAB, aos imóveis abaixo descritos e identificados:

- Nº de contribuinte
- Nº da matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis
- Endereço

As empresas acima citadas assinam a presente autorização como intervenientes / anuentes e autorizam a São Paulo Urbanismo - SP-Urbanismo, inscrita no CNPJ nº 43.336.288-0001/82, com sede à Rua São Bento nº 405 - 15º andar a CANCELAR (quantidade de CEPAC) Certificados de Potencial Adicional de Construção custodiados no Banco do Brasil.

A autorização se dá nos termos do Processo Administrativo (nº do processo específico que trata do cancelamento de CEPAC) e segue o disposto no art. 143 da lei 16.050/2014 (Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo), art. 43 da lei 15.893/2013 e artigo 18 do decreto nº 55.392/ 2014 ou aqueles que vierem a sucedê-los.

A presente autorização tem prazo de um ano, encerrando-se, porém, tão logo seja efetivado o cancelamento dos CEPAC acima referidos.

São Paulo, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Assinaturas com firma reconhecida (interveniente / anuente) ou assinatura digital



SPURBANISMO – São Paulo Urbanismo  
DEO – Diretoria de Engenharia e Obras  
GAT – Gerencia de Análise Técnica

DATA: ABR/2024